

Taguatinga, 07/05/2025

DOCUMENTO Nº 1/2025

Política de Tratamento de Dados

EMENTA: Fundamentação para Acesso a Dados e Participação Ativa

Justificativa de Acesso e Política de Tratamento de Dados

Conselho Consultivo e Fiscal

Condomínio Residencial Top Life Miami Beach

O presente documento foi motivado em reunião administrativa no dia 23-04-2025 cuja ata-resumo no item 6 incumbe ao **Conselho Fiscal**, bem como aos **Subsíndicos**, elaborar documento que demonstre as atividades que **lidam com dados** e as **justificativas** para acesso a tais dados, sejam eles eletrônicos ou físicos.

O Conselho Consultivo e Fiscal, enquanto *órgão de controle e fiscalização dos atos da administração condominial*, necessita de acesso amplo e irrestrito a informações e documentos para cumprir suas atribuições legais e regimentais.

1 Justificativa de Acesso a Dados

A seguir, apresentamos a fundamentação detalhada para cada tipo de acesso solicitado pela fiscalização do Conselho, com base na Convenção do Condomínio (**CC**), no Regimento Interno (**RI**) e na Lei Geral de Proteção de Dados (**LGPD**), considerando que o tratamento de dados pelo Conselho está respaldado no *legítimo interesse* (LGPD, Art. 7º, IX) e no *cumprimento de obrigação legal* (LGPD, Art. 7º, II), além de ser essencial para a prestação de contas e transparência.

1.1 Acesso ao Sistema Condominial

Fundamento:

- CC, Art. 7.d - Todo condômino tem direito a examinar livros, registros e arquivos da administração.
- RI, Art. 9.I - O Conselho deve fiscalizar os atos do síndico e emitir pareceres mensais.
- RI, Art. 6.VI - O síndico deve prestar informações ao Conselho “a qualquer tempo”.

Justificativa: Para fiscalizar adequadamente, o Conselho precisa ter acesso direto ao sistema administrativo, evitando dependência exclusiva do síndico para obtenção de informações.

1.2 Acesso aos Dados Cadastrais das Unidades

Fundamento:

- CC, Art. 21.a - O Conselho deve “examinar contas, relatórios e documentos”.

- RI, Art. 187 §5 - O Conselho analisa defesas de multas, necessitando verificar dados cadastrais para validar processos.

Justificativa: A verificação de autoria de ocorrências e aplicação de penalidades exige confirmação de dados cadastrais, garantindo a lisura dos processos.

Granularidade dos dados cadastrais: Por habitante da unidade: Nome, Foto, Telefone, email, se proprietário, família ou inquilino, vaga de garagem, vagas alugadas pela unidade. Data de ingresso no condomínio e histórico de cobranças, tais como segunda via de boletos, cobranças de uso dos espaços e multas.

1.3 Acesso ao Livro de Ocorrências e Reservas de Espaços

Fundamento:

- CC, Art. 7.g e CC, Art. 21.f - Condôminos podem denunciar irregularidades e o Conselho opina sobre divergências de ideias.
- RI, Art. 9.I e RI, Art. 6.VI - O Conselho fiscaliza atos administrativos, incluindo gestão de áreas comuns. É um ato administrativo a aplicação de penalidades, que podem ter origem no livro de ocorrências.

Justificativa: O Conselho deve verificar se reservas e ocorrências são tratadas com isonomia, evitando favorecimentos ou negligências.

1.4 Participação em Grupos de WhatsApp (Log de Acontecimentos Diários)

Fundamento:

- CC, Art. 21.a - Fiscalização das atividades do síndico.
- RI, Art. 6.VI - Direito a informações sobre atos administrativos.

Justificativa: Como o sistema oficial não é utilizado para registro diário, os grupos funcionam como prova documental de fatos relevantes, essenciais para auditoria.

1.5 Participação em Reuniões Administrativas

Fundamento:

- CC, Art. 21.a - O Conselho fiscaliza e assessora o síndico na solução de problemas.
- RI, Art. 3 - O síndico é assessorado pelo Conselho.

Justificativa: A participação garante transparência e alinhamento entre administração e fiscalização.

1.6 Login de Acesso às Contas Correntes

Fundamento:

- CC, Art. 19 §3.i - O síndico deve fornecer balancetes mensais ao Conselho.
- CC, Art. 21.a - Fiscalização de contas do síndico.

Justificativa: O acesso direto evita atrasos na análise de movimentações financeiras, assegurando controle em tempo real.

1.7 Acesso a Orçamentos e Notas Fiscais

Fundamento:

- CC, Art. 21.g - Parecer sobre despesas extraordinárias.

- RI, Art. 6.XVI - Propostas de contratação devem ser submetidas ao Conselho.

Justificativa: O Conselho deve avaliar a economicidade e legalidade das despesas antes mesmo da contratação.

1.8 Acesso a Pedidos de Notificação (Inclusive Não Aplicadas)

Fundamento:

- RI, Art. 6.X - O síndico aplica penalidades, ato fiscalizável pelo Conselho.
- RI, Art. 187 §5 - O Conselho julga recursos de multas.

Justificativa: Para evitar arbitrariedades, o Conselho deve verificar se há omissão ou aplicação desigual de penalidades.

1.9 Acesso a Relatórios de Cobrança e Pagamento de Multas

Fundamento:

- CC, Art. 21.a - Fiscalização de contas e atos administrativos.
- RI, Art. 9.I - Pareceres mensais sobre gestão.

Justificativa: Garantir que multas são efetivamente cobradas e que os valores são devidamente contabilizados.

1.10 Fornecimento de Dados Mediante Solicitação Formal (Caso Não Haja Acesso Digital)

Fundamento:

- CC, Art. 7.d - Direito a examinar documentos.
- RI, Art. 6.VI - Síndico deve prestar informações quando solicitado.

Justificativa: A indisponibilidade tecnológica não pode impedir a fiscalização.

1.11 Acesso a Relatórios Técnicos de Manutenção e Pedidos de Reposição

Fundamento:

- CC, Art. 21.f - O Conselho opina em divergências entre síndico e condôminos.
- RI, Art. 9.III - Levar irregularidades à assembleia.

Justificativa: Verificar se manutenções são necessárias e adequadas, evitando superfaturamento.

1.12 Conclusão da Justificativa de Acesso

O acesso do Conselho a esses dados é essencial para:

1. Fiscalizar atos do síndico (CC, Art. 21.a);
2. Garantir transparência (RI, Art. 9.I);
3. Evitar irregularidades (CC, Art. 7.g);
4. Cumprir obrigações legais (LGPD, Art. 7º, II e LGPD, Art. 7º, IX).

A LGPD não impede esse acesso, pois o tratamento se baseia em finalidades legítimas e previsão legal, sem violação à privacidade individual.

2 Política de Tratamento e Retenção de Dados do Conselho

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018) e no exercício regular do controle fiscal e administrativo, o Conselho Consultivo e Fiscal adota a seguinte política transparente de retenção, consulta e sigilo de dados:

2.1 Dados que o Conselho ANOTA (Armazenamento Local)

O Conselho registra e armazena em seu sistema próprio de gestão (**recMan**) estritamente as informações necessárias para a instrução, tramitação e registro dos processos administrativos:

- **Recursos e Defesas Administrativas:** Número da notificação/auto de infração, bloco, unidade autônoma, nome e contatos do requerente (e-mail/telefone), razões de defesa e documentos anexados pelo próprio recorrente;
- **Atos e Julgamentos:** Designação de relator, pareceres opinativos, votos dos conselheiros, atas de julgamento, históricos de notificações e e-mails de acompanhamento enviados ao recorrente;
- **Documentos Oficiais do Conselho:** Orientações Técnicas, Pareceres Opinativos, Instruções Normativas e Entendimentos do Conselho redigidos pelo órgão;
- **Metadados Operacionais de Leitura:** Controle relacional de leitura por conselheiro (marcação de ocorrências já analisadas no painel) e registros de auditoria do sistema.

2.2 Dados que o Conselho NÃO ANOTA (Apenas Visualização Via API ou Acesso sob Demanda)

Para evitar o acúmulo desnecessário de dados pessoais e respeitar o princípio da minimização da LGPD (Art. 6º, III), o Conselho **não grava nem armazena em seu banco local** dados operacionais da rotina do condomínio. Tais dados são apenas **visualizados em tempo real** mediante integração de API remota (Vida de Síndico - VDS v8) ou consultados sob demanda durante a instrução pontual de um recurso:

- **Imagens e Gravações de CFTV (Câmeras de Segurança):** Acesso pontual a trechos de vídeos do circuito fechado de televisão que tenham sido objeto de **ocorrência** ou **instrução de infração regimental**. O Conselho **apenas visualiza a gravação para instrução do parecer**, e para a apuração e acompanhamento da ocorrência, não realizando a gravação, cópia ou armazenamento do arquivo de vídeo no sistema local **recMan**;
- **Registros de Acesso e Portaria:** Consultas temporárias a registros de entradas e saídas de pedestres e veículos, imagens de leitores faciais ou de placas, e histórico de acessos de visitantes;
- **Ocorrências e Livro de Portaria Remoto:** Visualização dinâmica do conteúdo de chamados e mensagens registradas pelos condôminos no aplicativo da Administradora/VDS;
- **Dados Cadastrais Expandidos:** Consultas pontuais ao cadastro geral de moradores, dependentes, veículos, QR Codes de convites sociais e boletos condominiais, mantidos exclusivamente no sistema remoto da Administradora.

2.3 Não Compartilhamento, Sigilo e Combate ao Vazamento de Dados

O Conselho assume o compromisso de sigilo absoluto e proteção dos dados dos condôminos:

- **Ausência de Compartilhamento Externo:** Nenhum dado tratado pelo Conselho é compartilhado, cedido ou comercializado com terceiros alheios ao Condomínio, exceto fornecedores de

infraestrutura tecnológica que possuam **Termo de Compromisso de Tratamento de Dados (DPA)** formalmente firmado e em conformidade com a LGPD;

- **Sigilo Interno dos Recursos entre Condôminos:** Os processos de recurso administrativo, defesas, alegações, documentos anexados e pareceres individuais **não são compartilhados nem disponibilizados aos demais moradores do condomínio**. O acesso ao trâmite de cada processo é estritamente restrito ao condômino recorrente, à Administração/Síndico e aos membros do Conselho Consultivo e Fiscal. Os Subsíndicos e demais condôminos poderão ter acesso a estes dados de forma pontual, nos processos nos quais forem parte ou forem citados em razão de defesa;
 - **Combate Severo ao Vazamento de Dados e Imagens:** O Conselho reafirma seu compromisso irrestrito com o combate a qualquer tipo de vazamento de dados, documentos ou imagens (especialmente gravações de CFTV e dados de defesas);
 - **Publicidade Anonimizada:** Eventuais relatórios, orientações gerais ou estatísticas apresentadas à Assembleia ou à comunidade condominial são divulgados exclusivamente de forma abstrata ou anonimizada, preservando a identidade, unidade e dados pessoais dos envolvidos.
-

3 Apêndice: Transcrição dos Dispositivos Citados

Sumário de Transcrições do Apêndice

1	Justificativa de Acesso a Dados	1
1.1	Acesso ao Sistema Condominial	1
1.2	Acesso aos Dados Cadastrais das Unidades	1
1.3	Acesso ao Livro de Ocorrências e Reservas de Espaços	2
1.4	Participação em Grupos de WhatsApp (Log de Acontecimentos Diários)	2
1.5	Participação em Reuniões Administrativas	2
1.6	Login de Acesso às Contas Correntes	2
1.7	Acesso a Orçamentos e Notas Fiscais	2
1.8	Acesso a Pedidos de Notificação (Inclusive Não Aplicadas)	3
1.9	Acesso a Relatórios de Cobrança e Pagamento de Multas	3
1.10	Fornecimento de Dados Mediante Solicitação Formal (Caso Não Haja Acesso Digital)	3
1.11	Acesso a Relatórios Técnicos de Manutenção e Pedidos de Reposição	3
1.12	Conclusão da Justificativa de Acesso	3
2	Política de Tratamento e Retenção de Dados do Conselho	4
2.1	Dados que o Conselho ANOTA (Armazenamento Local)	4
2.2	Dados que o Conselho NÃO ANOTA (Apenas Visualização Via API ou Acesso sob Demanda)	4
2.3	Não Compartilhamento, Sigilo e Combate ao Vazamento de Dados	4
3	Apêndice: Transcrição dos Dispositivos Citados	6
3.1	Convenção do Condomínio (CC)	6
3.1.1	Art. 7º	6
3.1.2	Art. 19, § 3º, inciso I	7
3.1.3	Art. 21	7
3.2	Regimento Interno (RI)	7
3.2.1	Art. 3º	7
3.2.2	Art. 6º	7
3.2.3	Art. 9º	7
3.2.4	Art. 187, § 5º	8
3.3	Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Lei nº 13.709/2018	8
3.3.1	Art. 7º	8

Este apêndice transcreve os dispositivos legais e regimentais citados no corpo do documento, para consulta direta. Os textos foram extraídos da Convenção do Condomínio, do Regimento Interno vigente (registrado no 1º Ofício de Brasília-DF, protocolo nº 944994) e da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

3.1 Convenção do Condomínio (CC)

3.1.1 Art. 7º

Art. 7º É direito de cada condômino:

(d) examinar a qualquer tempo os livros, registros e arquivos da administração do condomínio e pedir esclarecimentos ao síndico;

(g) denunciar ao síndico qualquer irregularidade que observar no funcionamento do condomínio.

3.1.2 Art. 19, § 3º, inciso I

Art. 19. O condomínio será administrado pelo Síndico, pessoa física ou jurídica, que poderá ser condômino e ainda por um Subsíndico para cada torre, estes necessariamente condôminos, eleitos em Assembleia Geral Ordinária, com mandato pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos.

§ 3º Ao síndico compete:

(i) manter um sistema de balancetes mensais de receita e despesas, entregando-os aos membros do Conselho Consultivo e Fiscal para que realizem a devida verificação e aprovação;

3.1.3 Art. 21

Art. 21. Compete ao Conselho Consultivo e Fiscal:

(a) fiscalizar as atividades do síndico e examinar as suas contas, relatórios e documentos;

(f) opinar nos casos de divergência entre o síndico e os condôminos;

(g) dar parecer em matéria relativa à despesa extraordinária.

3.2 Regimento Interno (RI)

3.2.1 Art. 3º

Art. 3º A Administração do Condomínio será exercida pelo síndico, cabendo a ele representar o condomínio ativa e passivamente em juízo ou fora dele e demais determinações da convenção, sendo assessorado pelos subsíndicos e Conselho Fiscal/Consultivo.

3.2.2 Art. 6º

Art. 6º É de competência do síndico:

(VI) Prestar ao Conselho Consultivo, a qualquer tempo, informações sobre os atos da Administração;

(X) Aplicar as penalidades administrativas previstas neste Regimento e na convenção;

(XVI) Apresentar aos conselheiros fiscais as propostas de contratações antes de fechar o contrato, observada a devida necessidade contida neste Regimento;

Observação sobre remissão interna

O inciso XXIII do Art. 6º do RI faz referência ao “art. 6º inciso IV deste Regimento” para tratar de comunicação de ausências ou impedimentos temporários do síndico. No entanto, o inciso IV do Art. 6º trata de apresentação de balancetes ao Conselho Fiscal/Consultivo. A remissão correta, considerando a matéria (ausências e impedimentos), parece ser ao inciso XXII do mesmo artigo, que trata da vacância do cargo de subsíndico, ou, alternativamente, ao Art. 7º, inciso VII, que trata de comunicação de ausências dos subsíndicos. A redação original do RI registrado mantém a remissão ao inciso IV, que ora se reproduz fielmente. Sugere-se, oportunamente, a correção da remissão em Assembleia.

3.2.3 Art. 9º

Art. 9º É de competência do Conselho:

(I) Elaborar e apresentar mensalmente aos condôminos parecer relativos à fiscalização dos atos e contas da administração do síndico e dos subsíndicos;

(III) Levar ao conhecimento dos condôminos, em Assembleia Geral, toda e qualquer irregularidade por ele observada, devendo estar munido de todas as provas necessárias à elucidação de cada irregularidade, para que, em Assembleia, seja dado o direito de ampla defesa ao síndico e aos subsíndicos, desde que antes dê a estes a ciência formal da irregularidade para justificativa;

3.2.4 Art. 187, § 5º

Art. 187. Os atos cometidos em desacordo com as regras destas normas de funcionamento sujeitarão o infrator ou seu responsável à advertência por escrito, quando a infração for de categoria “A” e “B”. Quando não acatada a advertência formalizada pela Administração, será aplicada a multa correspondente. Nos casos de incidências de infrações enquadradas nas categorias “C”, “D”, “E” e “F”, não serão passíveis de prévia advertência escrita, mas sim de uma notificação de que foi multado.

§ 5º Após o comunicado da aplicação de advertência ou multa que envolver a área comum, o infrator terá 5 (cinco) dias úteis para apresentar, por escrito, sua defesa ao Conselho Consultivo e Fiscal que deverá se pronunciar em até 15 (quinze) dias corridos. Os casos de defesa que envolverem as torres, devem ser entregues na Administração para que, após isso, os conselheiros deem seus pareceres em até 15 (quinze) dias corridos.

3.3 Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Lei nº 13.709/2018

3.3.1 Art. 7º

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

(II) para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

(IX) quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou



DOCUMENTO lavrado digitalmente em Taguatinga, 07/05/2025 por **Conselho Consultivo e Fiscal**.